



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5007569-27.2020.4.04.7110/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: CHESLEY NUNES FERREIRA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto por CHESLEY NUNES FERREIRA, com fulcro no artigo 14, § 2º da Lei 10.259/2001, em face de acórdão prolatado pela 5ª. Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no qual se discute o reconhecimento do direito à percepção do Auxílio Emergencial instituído pela Lei 13.982/2020, interpretando-se a disposição legal do caput do art. 2º e as hipóteses do inciso IV, de forma a que - renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários mínimos - consubstanciem requisitos alternativos, bastando que reste atendido um dos requisitos mencionados para encontrar-se apto o requerente ao recebimento do benefício.

A Turma Recursal de origem negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora por entender não comprovado o preenchimento do requisito estabelecido no artigo 2º, inciso IV, da Lei n. 13.982/2020, que impede a concessão do Auxílio Emergencial a quem auferiu rendimentos superiores a 1/2 (meio) salário-mínimo, per capita, e renda familiar mensal total acima de 3 (três) salários mínimos.

Nas razões de recurso, a parte recorrente suscita divergência entre o acórdão combatido e a decisão da 2ª. Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, que se posiciona no sentido de que as exigências constantes do artigo 2º, inciso IV, da Lei 13.982/2020, são de cumprimento alternativo, bastando que se comprove rendimentos não superiores a 1/2 (meio) salário-mínimo, per capita, ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários mínimos.

O pedido de uniformização foi admitido na origem (Ev. 1 **DESPADEC14**), assim também pela Presidência desta TNU (Ev. 4 **DESPADEC1**).

Há anotação, na capa virtual do processo eletrônico, de indicação para possível afetação na condição de representativo de controvérsia.

É o relatório.

VOTO

Passa-se ao exame de admissibilidade.

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto.

O objeto do presente incidente é a uniformização acerca da possibilidade de concessão do benefício de Auxílio Emergencial, interpretando-se o texto pertinente aos requisitos estabelecidos no artigo 2º, inciso IV, da Lei 13.982/2020 – exigência de renda familiar mensal per capita de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 (três) salários mínimos – de forma alternativa, bastando que reste atendido um dos requisitos mencionados para encontrar-se apto o requerente ao recebimento do benefício.

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização do seguinte modo (evento 1, **VOTOTR10**):

A parte autora recorre da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio emergencial.

Em suas razões recursais, alega, em suma, que a renda per capita do grupo familiar, de R\$ 1.172,59 (mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) mensais, embora seja superior a meio salário mínimo, é inferior a três salários mínimos, de modo que a requerente preenche todos os requisitos para o recebimento do auxílio emergencial.

Constato que a sentença solucionou adequadamente a lide, razão pela qual colho o ensejo para me reportar aos seus termos, adotando-os como fundamentos para decidir:

2 - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação ajuizada por CHESLEY NUNES FERREIRA em face da UNIÃO - AGU, objetivando a concessão do benefício de auxílio emergencial.

A Lei nº 13.982/20, na tentativa de enfrentar os efeitos da pandemia de COVID-19, criou o auxílio emergencial, prevendo o seguinte em seu art. 2º, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.998/20:

Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:

I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; **(Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020)**

II - não tenha emprego formal ativo;

III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família;

IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos;

V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e

VI - que exerça atividade na condição de:

a) microempreendedor individual (MEI);

b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do **caput** ou do **inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991**; ou

c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV.

§ 1º O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma família.

§ 1º-A. (VETADO). **(Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)**

§ 1º-B. (VETADO). **(Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)**

§ 2º Nas situações em que for mais vantajoso, o auxílio emergencial substituirá, temporariamente e de ofício, o benefício do Programa Bolsa Família, ainda que haja um único beneficiário no grupo familiar. **(Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020)**

§ 2º-A. (VETADO). **(Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)**

§ 2º-B. O beneficiário do auxílio emergencial que receba, no ano-calendário de 2020, outros rendimentos tributáveis em valor superior ao valor da primeira faixa da tabela progressiva anual do Imposto de Renda Pessoa Física fica obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício de 2021 e deverá acrescentar ao imposto devido o valor do referido auxílio recebido por ele ou por seus dependentes. **(Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)**

§ 3º A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio.

§ 4º As condições de renda familiar mensal per capita e total de que trata o caput serão verificadas por meio do CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio de autodeclaração, para os não inscritos, por meio de plataforma digital.

§ 5º São considerados empregados formais, para efeitos deste artigo, os empregados com contrato de trabalho formalizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e todos os agentes públicos, independentemente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários ou de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e os titulares de mandato eletivo.

§ 5º-A. (VETADO). **(Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)**

§ 6º A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou que tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio.

§ 7º Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para efeitos deste artigo, os rendimentos percebidos de programas de transferência de renda federal previstos na **Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004**, e em seu regulamento.

§ 8º A renda familiar per capita é a razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família.

§ 9º O auxílio emergencial será operacionalizado e pago, em 3 (três) prestações mensais, por instituições financeiras públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes características: **(Vide Medida Provisória nº 982, de 2020)**

I - dispensa da apresentação de documentos;

II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção, observada a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional;

III - ao menos 1 (uma) transferência eletrônica de valores ao mês, sem custos, para conta bancária mantida em qualquer instituição financeira habilitada a operar pelo Banco Central do Brasil;

IV - (VETADO); e

V - não passível de emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento para sua movimentação.

§ 9º-A. (VETADO). **(Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)**

§ 10. (VETADO).

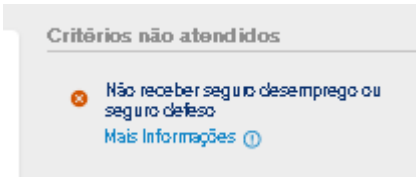
§ 11. Os órgãos federais disponibilizarão as informações necessárias à verificação dos requisitos para concessão do auxílio emergencial, constantes das bases de dados de que sejam detentores.

§ 12. O Poder Executivo regulamentará o auxílio emergencial de que trata este artigo.

§ 13. Fica vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem a redução do valor do auxílio emergencial, a pretexto de recompor saldos negativos ou de saldar dívidas preexistentes do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária em que houver opção de transferência pelo beneficiário. **(Incluído pela Lei nº 13.998, de 2020)**

A norma foi regulamentada pelo Decreto nº 10.316/20.

No caso dos autos, a parte autora deduziu pedido administrativo para gozo de auxílio emergencial, o qual foi indeferido pelo seguinte motivo:



Em consulta ao documento de ev. 13, OUT3, denota-se que a parte autora gozou de seguro desemprego até 15/06/2020.

No entanto, tal fato não é impecilho ao deferimento do benefício emergencial. Explico.

O prazo para proceder o requerimento do auxílio emergencial teve como limite a data de 02/07/2020 (após esta data, não foram recebidos mais requerimentos), com direito a cinco parcelas, conforme calendário elaborado pela autoridade competente.

Em outras palavras, o Governo Federal reconheceu a necessidade de auxílio econômico para todos que realizaram o requerimento administrativo até a data de 02/07/2020, mediante preenchimento dos requisitos já esclarecidos nesta decisão.

Sendo assim, o motivo do indeferimento deve ser afastado.

Não obstante, a pretensão da parte demandante, como referido na decisão que indeferiu a medida liminar (ev. 5) encontra óbice no art. 2, inciso IV, da Lei nº 13.982/20, pois seu companheiro Tiago Sacerdote Machado é titular da aposentadoria por invalidez NB 32/627.918.949-3, auferindo a quantia mensal de R\$ 1.172,59 (evento 1, HISTCRE15), de forma que a parte demandante não preenche os requisitos necessários para a percepção do benefício (ter renda familiar mensal não superior a meio salário mínimo per capita).

Saliento que o objetivo do legislador é que haja um limite individual de renda para que sejam supridas as necessidades básicas (valor que o poder legislativo entendeu como suficiente para suportar os efeitos da crise econômica).

Acaso fosse alternativo o critério como defendido pela DPU na petição de ev. 16, haveria violação à isonomia, já que poderia ocorrer de existirem casos de pessoas com renda familiar inferior a três salários mínimos, mas com renda per capita superior a meio salário mínimo fazendo jus ao benefício, enquanto que as pessoas que recebem menos de meio salário mínimo per capita e com renda bruta familiar maior que três salários não fariam jus.

Portanto, tendo em vista que a principal preocupação do legislador, numa interpretação teleológica, é a limitação per capita a meio salário mínimo, a improcedência é a medida adequada ao caso.

(...) - grifei)

O art. 2º, IV, da Lei nº 13.982/20, traz duas condições não excludentes uma da outra.

Com efeito, não caberia limitar a renda per capita a meio salário mínimo e, alternativamente, autorizar renda superior.

Desta forma, fica entendido que, se a renda familiar ultrapassar 3 salários mínimos, o requerente não tem direito ao benefício, embora com renda per capita inferior a meio salário mínimo, ou, sendo a renda familiar inferior ao limite estabelecido, a renda por pessoa não pode exceder meio salário, caso dos autos.

Diante destas considerações, não merece acolhida o recurso da parte autora, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

O voto, portanto, é no sentido de **negar provimento** ao recurso, mantendo a sentença de improcedência. (grifo nosso)

Por sua vez, a recorrente aponta divergência na interpretação da Lei 13.982/20, com relação à decisão da 2ª. Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará (evento 1, **ANEXO10**):

AUXÍLIO-EMERGENCIAL. PANDEMIA DO COVID-19. COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RENDA FAMILIAR MENSAL TOTAL INFERIOR A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RELATÓRIO Trata-se de recurso interposto pela parte autora em desfavor da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-emergencial instituído pela Lei n.º13.982/2020. Sustenta a recorrente que os requisitos para a concessão do benefício estão preenchidos e que o Magistrado a quo deu interpretação restritiva ao inciso IV do art. 2º da Lei n.º13.982/2020. É o breve relatório. Durante a instrução processual restou demonstrado que a filha da autora não compõe o núcleo familiar desde o ano de 2018, de modo que a percepção do benefício por ela não impede a concessão à genitora, que comprovadamente reside apenas com o esposo. Superando o motivo do indeferimento administrativo, o magistrado entendeu pela improcedência do pedido por considerar não cumprido o requisito da renda familiar, uma vez que “conforme CNIS do esposo da autora, a renda familiar mensal per capita é maior que ½ (meio) salário mínimo, uma vez que o senhor Marcondes possui vínculo empregatício e recebe mais de R\$ 2.000,00 mensais, renda para um grupo composto de apenas 2 pessoas”. A esse respeito, veja-se o teor do art. 2º da Lei n. 13.982/2020: Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos: I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; (Redação dada pela Lei nº 13.998, de 2020) II - não tenha emprego formal ativo; III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família; IV - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos; V - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R\$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e VI - que exerça atividade na condição de: a) microempreendedor individual (MEI); b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV. (...) Pois bem. De fato, muito embora a renda familiar mensal per capita seja superior a ½ (meio) salário mínimo, uma vez que o núcleo familiar é formado pela autora e seu esposo, que possui vínculo empregatício e recebe R\$ 2.009,97 (dois mil e nove reais e noventa e sete centavos) mensais, o critério alternativo previsto no inciso IV do art. 2º da Lei 13.982/2020, qual seja, renda familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos, encontra-se atendido. **Com efeito, a detida análise do caput do art. 2º da Lei 13.982/2020 e de seus incisos revela, a meu ver, que as hipóteses do inciso IV consubstanciam-se, em verdade, em requisitos alternativos, elencados mediante utilização da conjunção coordenativa alternativa “ou”. Daí que, preenchido um deles, encontra-se a autora apta ao recebimento do benefício. Tanto é verdade que, nos motivos de indeferimento administrativo do benefício, não consta a desobediência ao critério da renda, o que mostra que a interpretação dada por esta Turma Recursal está em consonância com a finalidade do normativo.** Ante o exposto, a hipótese é de DAR PROVIMENTO ao recurso, para o fim de julgar procedente o pedido, reconhecendo à autora o direito ao pagamento do auxílio-emergencial. Deverá, então, a UNIÃO FEDERAL adotar todas as medidas necessárias à concessão/implantação/liberação do pagamento das parcelas do benefício auxílio emergencial, tais como a aprovação do cadastro, o envio de informações/valores à instituição financeira e/ou outras que se fizerem indispensáveis à efetiva disponibilização das parcelas referentes ao benefício em tela, incluindo o (a) autor (a) no calendário para pagamento de acordo com o cronograma do Governo Federal. À CEF caberá efetuar o efetivo pagamento e disponibilizar os meios necessários para recebimento das parcelas, nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei nº 13.982/2020, do art. 11 do Decreto nº 10.316/2020 e do art. 7º da Portaria nº 351/2020. Por força do disposto no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, concedo a antecipação da tutela para determinar a imediata implantação do benefício perseguido, diante do seu caráter alimentar, evitando-se, assim, o dano de difícil reparação. Intimem-se, para cumprimento no prazo de 10 (dez) dias. Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006). Sem condenação em honorários. ACÓRDÃO Decide a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e manifestações gravadas. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Juízes Federais Gustavo Melo Barbosa, Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil e Gisele Chaves Sampaio Alcântara. Fortaleza, 08 de julho de 2020. (grifo nosso)

Constata-se que a matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido, considerando-se, pois, prequestionada.

A seu turno, existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e o paradigma indicado. A decisão impugnada chancela a exigência concomitante dos requisitos estabelecidos no artigo 2º, inciso IV, da Lei n. 13.982/2020 - renda familiar mensal *per capita* de até 1/2 (meio) salário-mínimo e renda familiar mensal total de até 3 (três) salários mínimos -, valendo-se do argumento de que concluir de outro modo comprometeria o sentido lógico da norma. De forma diametralmente oposta, a decisão paradigmática aplica alternadamente as condições do inciso IV do art. 2º. da mencionada lei, com fundamento na existência de permissivo expresso no texto legal, ao inserir o legislador o conectivo **OU** (exigência de renda familiar mensal *per capita* de até 1/2 (meio) salário-mínimo **ou** renda familiar mensal total de até 3 (três) salários mínimos).

Portanto, a divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

O pedido de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

A relevância do tema e a multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria podem ser extraídas da amplitude e abrangência que envolve esta política pública de enfrentamento à crise econômica e pandêmica no contexto nacional, que se encontra em debate nas diversas Regiões que compõem a Justiça Federal, no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Constatação esta que vem reforçada pelo indicativo de possível afetação como representativo de controvérsia junto a este colegiado uniformizador.

Em face do exposto, entendo relevante seja convertido o rito àquele previsto para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à coleta de informações, bem como à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal.

Desde logo, defino o tema controvertido: *"Saber se as condições estabelecidas no artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 13.982/2020 - que impedem a concessão do Auxílio Emergencial a quem auferiu (i) renda familiar mensal per capita superior a 1/2 (meio) salário-mínimo ou (ii) renda familiar mensal total acima de 3 (três) salários mínimos – devem ser concomitantemente exigidas ou se basta a comprovação do atendimento de uma delas para concessão do benefício."*

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização.

Documento eletrônico assinado por **SUSANA SBROGIO GALIA, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000181487v13** e do código CRC **0e775105**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SUSANA SBROGIO GALIA
Data e Hora: 21/10/2021, às 15:57:28

5007569-27.2020.4.04.7110

900000181487.V13